

SUPLEMENTO LEGISLATIVO

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY 14.528

El procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires tras la sanción de la Ley 15.610



INTRODUCCIÓN

El presente material tiene por objetivo analizar de manera integral las modificaciones propuestas a la Ley 14.528, que regula el procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, incorporando una mirada comparativa, crítica y situada desde el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad, y el paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual del Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires entendemos que los procesos de adopción no pueden ser abordados exclusivamente desde una lógica procedimental, sino que requieren una lectura profunda de sus impactos sociales, familiares, laborales y subjetivos. En ese sentido, las reformas analizadas constituyen una oportunidad para fortalecer el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, garantizando su participación activa en los procesos judiciales, el acceso a patrocinio letrado especializado y la adopción de plazos claros que eviten institucionalizaciones prolongadas.

Asimismo, este análisis pone especial énfasis en la articulación entre el sistema judicial y los organismos administrativos, destacando los avances en materia de celeridad, control judicial efectivo y responsabilidad estatal. La incorporación de plazos perentorios y mecanismos de seguimiento responde a la necesidad de reducir la incertidumbre y la vulneración de derechos que históricamente han atravesado muchos procesos adoptivos.

Por otra parte, el material aborda de manera específica la ampliación y regulación de licencias laborales vinculadas a la adopción en el ámbito del sector público bonaerense. Estas incorporaciones representan un avance significativo en términos de igualdad y no discriminación, al equiparar la filiación adoptiva con la biológica, reconocer la diversidad de configuraciones familiares y contemplar las particularidades del proceso de vinculación, cuidado y crianza. Desde una perspectiva de género, estas medidas contribuyen a desarmar desigualdades estructurales, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y garantizar condiciones materiales para el ejercicio pleno del derecho a formar una familia.

En síntesis, este documento busca aportar herramientas de análisis y reflexión que permitan dimensionar el alcance de las reformas propuestas, fortalecer el debate legislativo y contribuir a la construcción de políticas públicas que coloquen en el centro el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el reconocimiento de la diversidad familiar, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Lic. Beard Mariela -
Directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual
de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY 14.528¹

Reformas al procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires:

El 13 de enero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 15.610, mediante la cual se incorporaron y modificaron diversos artículos de la Ley 14.528 en la Provincia de Buenos Aires. Esta reforma introduce cambios sustanciales que transforman el procedimiento de adopción, en consonancia con los principios consagrados en instrumentos internacionales y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Su objetivo principal es garantizar de manera efectiva los derechos de todos los sujetos involucrados en el proceso, reforzando la celeridad, la transparencia y la protección integral.

LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 15.610²

Principios generales (Art. 2)

La Ley 14.528 establecía principios rectores como el interés superior del niño, el respeto por la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen, la preservación de vínculos fraternos, el derecho a ser oído, la no discriminación y el conocimiento de la historia filiatoria. La reforma introducida por la Ley 15.610 mantiene estos principios, pero incorpora uno nuevo: el derecho de los pretensos adoptantes a ser capacitados e informados sobre cuestiones vinculadas a la adopción. Esta modificación es relevante porque amplía la mirada garantista, no sólo hacia el niño, sino también hacia los adoptantes, asegurando un proceso informado y responsable.

Patrocinio letrado (Art. 6)

Antes, la asistencia letrada se garantizaba a través de la Defensoría Oficial, preferentemente especializada en niñez. La reforma establece la figura del Abogado del Niño, inscripto en el Registro Provincial, asegurando patrocinio gratuito y especializado. En caso de no existir abogados inscriptos, se prevé suplencia por letrados especializados en familia. Esta modificación es trascendental porque garantiza la participación activa del niño como parte procesal, consolidando el principio de autonomía progresiva y el derecho de defensa, alineado con estándares internacionales, evitando que su voz quede relegada a informes técnicos.

Declaración de adoptabilidad (Art. 7)

Se mantiene la estructura de supuestos, pero se introduce un plazo máximo de 90 días para resolver la situación de adoptabilidad, lo que implica mayor celeridad procesal. Además, se ratifica la prohibición de declarar adoptabilidad si existe un familiar o referente afectivo adecuado. La importancia radica en reducir la incertidumbre del niño/a y evitar prolongar medidas excepcionales que vulneren su derecho a vivir en familia. La equivalencia con la privación de responsabilidad parental también se mantiene, garantizando coherencia normativa.

Medidas preliminares (Art. 8)

En la Ley 14.528, la responsabilidad inicial recaía en el juez para recabar datos y buscar familiares. La reforma traslada esta responsabilidad al organismo administrativo, con obligación de notificar al juez y al Ministerio Público. Este cambio fortalece la articulación administrativa-judicial y agiliza la intervención, priorizando el interés superior del niño y la transparencia del proceso. Se incorpora la obligación de documentar exhaustivamente la identidad y vínculos del niño/a, bajo apercibimiento de falta grave, lo que refuerza la transparencia y la trazabilidad del proceso.

Imposibilidad de identificación (Art. 9)

Con anterioridad a la reforma, se exigía una audiencia formal con el niño antes de declarar la adoptabilidad. Ahora, el organismo administrativo debe emitir dictamen y comunicarlo al juez en un plazo de 24 horas, y el juez debe tomar contacto personal con el niño. Esta modificación asegura rapidez y mantiene el derecho a ser oído, evitando dilaciones que vulneren derechos.

¹ <https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2013/14528/11307>

² <https://normas.gba.gob.ar/documentos/BeRez6Fj.pdf>

Identificación de padres o familiares (Art. 10)

La normativa anterior preveía un procedimiento judicial complejo con audiencias y estudios técnicos. La reforma simplifica el proceso, el organismo administrativo adopta medidas para la revinculación afectiva y notifica al juez, fijando plazos vinculados a la medida de abrigo. Esto garantiza control judicial, evita procesos indefinidos y refuerza la protección integral.

Manifestación voluntaria de autorizar la adopción (Art. 11)

En la Ley 14.528, los progenitores que decidían autorizar la adopción debían manifestarlo judicialmente con patrocinio letrado, ante el juez de familia de su domicilio, y esta manifestación solo era válida después de los 45 días del nacimiento. El juez fijaba audiencia a los tres días, indagaba motivos, informaba efectos y disponía acompañamiento interdisciplinario, además de ordenar estudios psicológicos, sociales y de salud en un plazo de diez días. Recibidos los informes, se daba vista al fiscal y se procedía a la declaración de adoptabilidad si correspondía.

La reforma de la Ley 15.610 mantiene la estructura, pero introduce precisiones importantes: ratifica la exigencia del plazo de 45 días para la validez de la manifestación y la obligación de patrocinio letrado, pero refuerza el acompañamiento interdisciplinario y la obligación del juez de dictar medidas de protección pertinentes. Además, se establece la intervención del Ministerio Público en lugar del Fiscal, lo que amplía el control institucional. Esta modificación consolida el enfoque garantista, asegurando que la decisión de los progenitores sea libre e informada, con acompañamiento adecuado y control judicial.

Medida de abrigo (Art. 12)

Se mantiene el plazo máximo de 180 días, pero se articula con el dictamen inmediato del organismo administrativo y la intervención judicial en plazos breves. Esto busca evitar que la medida excepcional se convierta en permanente, respetando la temporalidad prevista por la Ley 13.298 y la Ley 26.061.

Resolución de adoptabilidad (Art. 13)

La Ley 14.528 no establecía un plazo expreso para resolver. La reforma fija un máximo de 90 días, lo que garantiza mayor celeridad y previsibilidad. Además, incorpora un enfoque especial para adolescentes, priorizando estrategias que fomenten autonomía y eviten institucionalización, adaptando la respuesta estatal a sus necesidades reales. Esta mirada diferencial es fundamental para adecuar la respuesta estatal a las necesidades reales de los jóvenes.

Selección de postulantes (Art. 17)

Se mantiene el plazo de cinco días para seleccionar adoptantes, pero la reforma refuerza criterios como idoneidad, motivaciones y respeto por la identidad del niño/a, incorporando la obligación de cursos de capacitación. Además, prohíbe expresamente la institucionalización como solución, consolidando un enfoque garantista.

Inicio y sujetos del proceso (Arts. 22 y 23)

Antes, el inicio dependía del pedido de parte, con posibilidad de oficio. Ahora, se establece expresamente que el juez puede iniciar el proceso de oficio o a pedido del organismo administrativo. El niño/a comparece con patrocinio letrado y el juez debe escucharlo personalmente lo que fortalece su autonomía progresiva y la participación activa como sujeto de derechos.

Disposiciones complementarias (Art. 33 bis)

Se asegura la armonización normativa con las acordadas y resoluciones de la Suprema Corte, garantizando coherencia y seguridad jurídica.

En síntesis

La reforma introduce mejoras sustanciales en tres ejes:

1. Participación activa del niño/a, patrocinio letrado gratuito, plazos claros y control judicial efectivo.
2. Reducción de tiempos para declarar adoptabilidad y resolver procesos, evitando institucionalizaciones prolongadas.
3. Priorización del interés superior, autonomía progresiva y derecho a vivir en familia, alineado con estándares internacionales.

Licencias especiales (Arts. 17 a 23)

La Ley 14.528 no regulaba licencias. La reforma incorpora un régimen amplio para trabajadores del sector público bonaerense: licencias por guarda o adopción (hasta 180 días según edad del niño, ampliables por discapacidad), para trámites judiciales (hasta 10 días anuales), por vinculación previa, alimentación y cuidado (dos horas diarias por 24 meses), excedencia (hasta seis meses sin goce, con goce si hay discapacidad) y por fallecimiento. Estas disposiciones equiparan derechos con maternidad/paternidad biológica, fomentan la adopción y reducen barreras burocráticas.

En síntesis

Desde lo laboral: Se amplía el catálogo de licencias, garantizando estabilidad económica y tiempo para cumplir con procesos judiciales y vinculares.

Desde lo familiar: Se fortalece el derecho del niño/a a una integración adecuada en su nueva familia, evitando que la urgencia laboral interfiera en la construcción del vínculo.

Perspectiva de género y diversidad: Contempla parejas convivenciales y roles parentales flexibles, alineado con estándares de igualdad.

CUADRO COMPARATIVO

LEY 14.528 ³	Reforma Ley 15.610 ⁴ E-135/24.25 ⁵
Principios generales:	Principios generales:
ARTÍCULO 2º: Principios generales: La adopción se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño; b) el respeto por el derecho a la identidad; de c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada; d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los diez (10) años. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, el Juez deberá oír al niño, niña o adolescente cada vez que éste lo solicite. f) el derecho a no ser discriminado. g) el derecho a conocer sobre su historia filiatoria de origen.	ARTÍCULO 1º. Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 2: Principios generales: La adopción se rige por los siguientes principios: (...) h) el derecho de los pretensos adoptantes a ser capacitados en informados e todas aquellas cuestiones tendientes a promover y concretar los objetivos de la presente Ley.”
Patrocinio Letrado	ARTICULO 2º: Sustitúyese el artículo 6º de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 6º: Patrocinio Letrado: Los niños, niñas y adolescentes que tengan madurez y edad suficiente para participar en el proceso, serán asistidos por un profesional letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia. La asistencia letrada será garantizada a través de la Defensoría Oficial en caso de que no exista una ley especial que regule una representación específica.	"ARTÍCULO 6º: Patrocinio Letrado. Los niños, niñas y adolescentes serán parte activa de los procesos administrativos de control de legalidad de la medida de abrigo, declaración de adoptabilidad y adopción, a tal efecto comparecerán con asistencia del Abogado del Niño debidamente inscripto en el Registro Provincial de Abogados del Niño. En aquellos Colegios de Abogados Departamentales que no cuenten con abogados inscriptos en el Registro Provincial de Abogados del Niño, la asistencia letrada de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo de un letrado especializado en niñez y adolescencia o, en su defecto, especializado en Derecho de Familia. En caso que en el Departamento Judicial no existan abogados inscriptos en Registro Provincial de Abogados del Niño, ni abogados especializados en niñez, adolescencia y Derecho de Familia, la asistencia letrada será garantizada a través de la Defensoría Oficial. En todos los casos la asistencia letrada será garantizada y proporcionada gratuitamente por el Estado."

³ <https://normas.gba.gob.ar/documentos/VWXIZIG0.html>

⁴ <https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmeMWQTI.html>

⁵ <https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/24-25E135012024-06-0309-21-25.pdf>

TÍTULO I DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD	ARTÍCULO 3º: Incorpórase al Libro I Título 1 -DISPOSICIONES GENERALES- de la Ley 14.528 el siguiente texto:
Incorpora capacitación	"ARTÍCULO 6º Bis: A los efectos del cumplimiento del objeto principal de la presente Ley, se propiciará un programa de capacitación continua, sobre la institución de la adopción, a todos los actores que intervienen en el proceso normado por esta Ley."
Declaración de la situación de adoptabilidad	ARTÍCULO 4º: Sustitúyese el artículo 7º de la Ley 14.528 que quedará redactado la siguiente forma:
ARTÍCULO 7º: Declaración de la situación de adoptabilidad. Privación de responsabilidad parental. Equivalencia. La declaración judicial de situación de adoptabilidad, que constituye el presupuesto de procedencia de la guarda con fines de adopción, será decretada en los siguientes casos: 1) Cuando un niño, niña o adolescente no tenga filiación establecida o sus padres hayan fallecido y se haya agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios de promoción y protección de derechos que corresponda, en un plazo máximo de treinta (30) días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada. 2) Cuando los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento. 3) En caso de que se encuentre vencido el plazo máximo de ciento ochenta (180) días sin que hayan dado resultado las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo del niño o niña ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior. El proceso de declaración judicial de declaración de adoptabilidad tendrá una duración máxima de seis meses. Privación de responsabilidad parental. Equivalencia. En la sentencia de privación de la responsabilidad parental de ambos progenitores, el Juez decretará la declaración judicial en situación de adoptabilidad, salvo que exista algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente que ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior; caso contrario	"ARTÍCULO 7º: Declaración de la situación de adoptabilidad. Supuestos. Plazo. Privación de responsabilidad parental. Equivalencia. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si: a) Un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios de promoción y protección de derechos que corresponda, en un plazo máximo de treinta (30) días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada. b) Los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño, niña o adolescente sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento. c) Se hubiere cumplido el plazo máximo de ciento ochenta (180) días sin que hayan dado resultado las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior. El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa (90) días. A fin de constatar si las condiciones acreditadas en las instancias previas se han modificado, el juez deberá tener en cuenta las evaluaciones realizadas por los equipos técnicos del servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competentes y en caso de considerarlo necesario les solicitará que realicen informes actualizados dando cuenta de las estrategias y evaluaciones llevadas a cabo. Privación de responsabilidad parental. Equivalencia. En la sentencia de privación de la responsabilidad parental de ambos progenitores, el Juez declarará la situación

PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE ESTA LEY.	DE ADOPTABILIDAD, SALVO QUE EXISTA ALGÚN FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE QUE OFREZCA ASUMIR SU GUARDA O TUTELA Y TAL PEDIDO SEA CONSIDERADO ADECUADO A SU INTERÉS SUPERIOR; CASO CONTRARIO PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE ESTA LEY."
Niño, niña o adolescente: filiación. Medidas preliminares	ARTÍCULO 5°: Sustitúyese el artículo 8° de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 8°: Niño, niña o adolescente: filiación. Medidas preliminares. Quando se tuviese conocimiento de la existencia de un niño, niña o adolescente que no tenga filiación establecida, que sus padres hayan fallecido, que carezca de tutor o familiares que puedan asumir su crianza, garantizándole debidamente cuidado y protección; el Juez de Familia, en forma conjunta con los Servicios de promoción y protección de derechos correspondientes, dentro del plazo de treinta (30) días -prorrogable igual plazo y por razón fundada-, deberá adoptar las siguientes medidas, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario: a) Obtener la documentación relativa a la identidad y filiación del niño, niña o adolescente; b) Constatar la existencia de algún familiar de la familia de origen o ampliada del niño, niña o adolescente, que asuma la guarda o tutela; c) Reunir los demás antecedentes que del caso fueran pertinentes. El expediente judicial y/o administrativo debe contener la mayor cantidad de datos del niño, niña o adolescente y de su familia de origen, referida a identidad, lazos, relaciones, marco de socialización, atención de la salud, registros fotográficos de eventos personales. Si no lo hiciere se considerará falta grave en términos del procedimiento disciplinario que resulte aplicable. Esta obligación rige asimismo para con las personas que integren hogares u organizaciones en las que el niño, niña o adolescente se encuentre alojado.	"ARTÍCULO 8°: Niño, niña o adolescente: filiación. Medidas preliminares. Quando se tuviese conocimiento de la existencia de un niño, niña o adolescente sin filiación establecida, o que sus padres hayan fallecido o que carezca de tutor o familiares o referente afectivo que puedan asumir su crianza garantizándole debidamente cuidado y protección; en un plazo máximo de treinta (30) días, prorrogable por igual plazo y por razón fundada, el servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente notificará al Juez de Familia y al Ministerio Público y conjuntamente llevarán a cabo la búsqueda de familiares o referentes afectivos y tomará las medidas necesarias con el objeto de: a) Obtener la documentación relativa a la identidad y filiación del niño, niña o adolescente; b) Constatar la existencia de algún familiar o referente afectivo de la familia de origen o ampliada del niño, niña o adolescente, que asuma la guarda o tutela; c) Reunir los demás antecedentes que del caso fueran pertinentes. El expediente judicial y/o administrativo debe contener la mayor cantidad de datos del niño, niña o adolescente y de su familia de origen, referida a identidad, lazos, relaciones, marco de socialización, atención de la salud, registros fotográficos de eventos personales. Si no lo hiciere se considerará falta grave en términos del procedimiento disciplinario que resulte aplicable. Esta obligación rige asimismo para con las personas que integren hogares u organizaciones en las que el niño, niña o adolescente se encuentre alojado."
Imposibilidad de identificación de padres o familiares. Declaración	ARTÍCULO 6°: Sustitúyese el artículo 9° de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 9°: Imposibilidad de identificación de padres o familiares. Audiencia. Medidas de protección. Si al vencimiento de los plazos no se pudiese identificar a los padres, o no se hallasen familiares o referentes afectivos del niño, se dejará debida constancia de ello en el expediente y, previa audiencia con el niño, niña o adolescente y notificación al Ministerio Público Fiscal, el Juez procederá a la declaración de la situación de adoptabilidad. En la audiencia el niño tendrá derecho a la asistencia letrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la presente Ley. El Juez, tomará las medidas de protección de derechos que estime correspondientes, las que responderán siempre al interés superior del niño. Para esta tarea el Juez podrá solicitar la colaboración del organismo administrativo. Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación N° 445/13 de la presente Ley.	"ARTÍCULO 9°: Imposibilidad de identificación de padres o familiares o referentes afectivos. Declaración de adoptabilidad. Cuando se hubiesen agotado los plazos del artículo 8°, sin haber identificado a los padres o encontrado familiares o referentes afectivos del niño, niña o adolescente; el servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente deberá informar sobre la situación de adoptabilidad. Dicho informe se comunicará al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas. El Juez dará intervención al Ministerio Público, garantizará el ejercicio del derecho de defensa de las partes y, después de haber tomado contacto con el niño, niña o adolescente, resolverá sobre la declaración de la situación de adoptabilidad."
Identificación de padres o familiares. Medidas de protección de derechos. Plazos: Medidas de protección de derechos	ARTÍCULO 7°: Sustitúyase el artículo 10 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 10: Identificación de padres o familiares. Audiencia. Informes. Plazos: Si se pudiese identificar a los padres o familiares, el Juez de Familia fijará fecha de audiencia para ser realizada dentro de los tres (3) días siguientes de obtenida la documentación y los antecedentes del caso. Se notificará personalmente a padres o familiares -con habilitación de días y horas inhábiles- para que comparezcan ante el Juez de Familia competente en el día y la hora fijados. En la misma cédula de notificación se les hará saber que deberán constituir domicilio dentro del radio del juzgado, en el que se considerarán válidas todas las notificaciones, y que en caso de incomparecencia injustificada, se podrá declarar la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Asimismo se les informará que en caso de no tener recursos para contratar un abogado de la matrícula, les asiste el derecho de hacerse defender por el Defensor Oficial. De todo ello se notificará al Ministerio Público Fiscal con habilitación de días y horas inhábiles. Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación N° 445/13 de la presente Ley. También deberá ser notificado el niño, niña o adolescente, en los casos en que tenga edad y grado de madurez suficiente, para que comparezca con asistencia letrada, de	"ARTÍCULO 10: Identificación de padres o familiares o referentes afectivos. Medidas de protección de derechos. Plazos. Medidas de protección de derechos. Si se identificase a los padres o familiares o referentes afectivos, el servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente adoptará medidas tendientes a la revinculación afectiva y a superar las causas que motivaron la separación del niño, niña o adolescente y su familia, o informará las razones por las que no pudo producirse; el plazo de dichas medidas no podrá exceder el máximo legal de la medida de abrigo en curso. El servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente notificará la medida tomada dentro de las veinticuatro (24) horas al Juez de Familia para que realice el contralor de legalidad de la misma. El servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente deberá informar al Juez, cada treinta (30) días, respecto del cumplimiento de las medidas y de su resultado. Además, el Juez de Familia, si así lo considera, podrá solicitar informes del equipo técnico del juzgado y citar a los familiares o referentes afectivos y tomar contacto con el niño, niña o adolescente a fin de oír sus opiniones, sin

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

Audiencia. En la audiencia, el Juez de Familia, tomará conocimiento personal de los familiares y les informará sobre la necesidad de realizar estudios psicológicos, de salud, y socio ambientales, quedando los comparecientes en ese mismo acto, notificados del lugar y fecha en que se efectuarán.

Los informes podrán realizarse por el equipo técnico del Juzgado y deberán estar concluidos en el término de diez (10) días.

En el supuesto que se contaren con informes realizados por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos, por cuestiones de celeridad procesal, el Juez de Familia tendrá en cuenta dichos informes, a menos que por razón fundada considere necesario que se realicen nuevos informes por parte del equipo técnico del Juzgado.

Medidas de protección. Efectuada la audiencia, y siempre que los informes resulten favorables, el Juez de Familia propiciará la revinculación del niño, niña o adolescente con su familia de origen, para lo cual tomará las medidas de protección integral que estime correspondientes, las que responderán siempre al interés superior del niño. A tal efecto coordinará acciones con el Servicio de Promoción y Protección de derechos correspondiente.

Contralor y periodicidad de las medidas. Mientras se encuentre vigente una medida de protección tomada sobre la persona de un niño, niña o adolescente, el Juez de Familia realizará un seguimiento periódico respecto del cumplimiento de las mismas y de sus resultados. Dicho seguimiento será materializado a través de los informes del equipo técnico del Juzgado, que serán presentados dentro de los diez (10) días de realizada cada visita. Independientemente del seguimiento realizado, el Juez de Familia, deberá citar a los progenitores o familiares a cargo del niño, niña o adolescente, las veces que estime conveniente, a fin de evaluar los resultados de las medidas adoptadas. Del mismo modo, citará al niño, niña o adolescente a fin de oír sus opiniones, y lo recibirá cada vez que éste lo solicite. Cuando no pueda manifestar su voluntad, se tomarán en cuenta los informes realizados por los equipos técnicos. La entrevista con el niño, niña o adolescente deberá realizarla el Juez de Familia en forma personal e indelegable.

Los Servicios de Promoción y Protección de Derechos deberán informar al Juez si toman conocimiento de hechos relacionados con el cumplimiento de las medidas.

perjuicio de que deberá recibirlo cuando éste lo solicite. Cuando el niño, niña o adolescente no pueda manifestar su voluntad, se tomarán en cuenta los informes realizados por los equipos técnicos. La entrevista con el niño, niña o adolescente deberá realizarla el Juez de Familia en forma personal e indelegable. Asimismo, con el fin de garantizar el interés superior del niño, niña o adolescente, el juez podrá dictar las medidas que estime necesarias, conforme con lo dispuesto en el artículo 14.

Vencimiento de los plazos de las medidas. Dictamen. Cuando se hubieren agotado los plazos de las medidas y no se hubiesen revertido las causas que las motivaron, el servicio local o zonal competente o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente deberá presentar al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas un informe con los antecedentes y documentación del caso y el dictamen sobre la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente.

Audiencia. El juez fijará fecha de audiencia para ser realizada dentro de un plazo que no podrá exceder los diez (10) días, contados desde la fecha en que se recibió el Dictamen. Se notificará, con habilitación de días y horas inhábiles, al Ministerio Público y a los padres u otros representantes legales y/o familiares o referentes afectivos. En la cédula de notificación se les hará saber que en caso de no tener recursos para contratar un abogado de la matrícula les asiste el derecho de hacerse defender por el Defensor Oficial y que, ante la incomparecencia injustificada y reiterada, se podrá declarar la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Asimismo, deberá garantizarse el derecho de defensa del niño, niña o adolescente en los términos del artículo 6°. De acuerdo con las circunstancias del caso, el Juez en conjunto con el Equipo Técnico del juzgado, decidirán el tiempo y forma en que el juez habrá de tomar contacto personal con el niño, niña y adolescente. En la audiencia, que se realizará en presencia del Ministerio Público y del Equipo Técnico del Juzgado, el Juez de Familia tomará conocimiento personal de los padres o los familiares o referentes afectivos y les informará sobre los alcances del proceso. En dicha oportunidad los padres o familiares o referentes afectivos podrán ejercer su defensa, hacer valer sus derechos y ofrecer la prueba en que se sustentan. La producción de la prueba no podrá postergar el plazo máximo de este proceso.

Informes. El Juez deberá disponer la realización de estudios psicológicos, de salud, y socio ambientales, de los familiares o referentes afectivos, quedando los comparecientes en ese mismo acto, notificados del lugar y fecha en que se efectuarán. Los informes se realizarán por el equipo técnico del juzgado y deberán estar concluidos en el término de diez (10) días.

	Mediante resolución fundada, el Juez está facultado a utilizar los informes realizados por el servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente. Declaración de adoptabilidad. Cumplidos con los pasos procesales, oídas las partes y garantizado su derecho de defensa, el Juez resolverá sobre la situación de adoptabilidad."
Manifestación voluntaria de autorizar la adopción.	ARTÍCULO 8°: Sustitúyese el artículo 11 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 11°: Manifestación voluntaria de autorizar la adopción. Los progenitores de un niño, niña o adolescente, que decidan autorizar la adopción, deberán manifestarlo judicialmente mediante presentación, con patrocinio letrado, ante el Juez de Familia de su domicilio, munidos de la documentación que acredite el vínculo filiatorio y toda otra que resulte de interés. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento. Si antes de los 45 días de producido el nacimiento se presentare la madre y manifestare su voluntad de autorizar la adopción, se la orientará y se le prestará asistencia de acuerdo con lo establecido en esta ley. Audiencia. El Juez de Familia fijará fecha de audiencia para ser realizada a los tres (3) días de recibida la manifestación voluntaria de autorizar la adopción. En dicha audiencia el Juez tomará conocimiento personal de los progenitores, indagará sobre los motivos por los cuales pretenden autorizar la adopción de su hijo, les informará sobre los efectos de la adopción y le arbitrará los medios para que se les brinde acompañamiento interdisciplinario. Asimismo, dictará medidas de protección que estime pertinentes y dejará constancia del estado de salud del niño. Cuando los progenitores fueren menores de edad, se citará además, a sus padres o representantes legales. e Informes. Concluida la audiencia, el Juez de Familia dispondrá que, dentro del plazo de diez (10) días, se realicen estudios psicológicos, sociales, de salud informes ambientales de los progenitores. Declaración de la situación de adoptabilidad. Recibidos los informes, el Juez dará vista al Fiscal e inmediatamente procederá a la declaración de la situación de adoptabilidad, si correspondiere.	"ARTÍCULO 11: Manifestación voluntaria de autorizar la adopción. Los progenitores de un niño, niña o adolescente, que decidan autorizar la adopción, deberán manifestarlo judicialmente mediante presentación, con patrocinio letrado, ante el Juez de Familia de su domicilio, munidos de la documentación que acredite el vínculo filiatorio y toda otra que resulte de interés. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento. Si antes de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento se presentare la madre y manifestare su voluntad de autorizar la adopción, se la orientará y se le prestará asistencia de acuerdo con lo establecido en esta Ley. Audiencia. El Juez de Familia fijará fecha de audiencia para ser realizada a los tres (3) días de recibida la manifestación voluntaria de autorizar la adopción. En dicha audiencia el Juez tomará conocimiento personal de los progenitores, indagará sobre los motivos por los cuales pretenden autorizar la adopción de su hijo, les informará sobre los efectos de la adopción y les arbitrará los medios para que se les brinde acompañamiento interdisciplinario. Asimismo, dictará las medidas de protección que estime pertinentes y dejará constancia del estado de salud del niño. Cuando los progenitores fueren menores de edad, se citará además, a sus padres o representantes legales. Informes. Concluida la audiencia, el Juez de Familia dispondrá que, dentro del plazo de diez (10) días, se realicen estudios psicológicos, sociales, de salud e informes ambientales de los progenitores. Declaración de la situación de adoptabilidad. Recibidos los informes, el Juez dará vista al Ministerio Público e inmediatamente procederá a la declaración de la situación de adoptabilidad, si correspondiere."

Vencimiento del plazo de la medida de abrigo	ARTÍCULO 9°: Sustitúyese el artículo 12 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 12: Articulación con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos. Medida de abrigo. Plazos. La medida de abrigo es una medida de protección excepcional de derechos, que tiene como objeto brindar al niño, niña o adolescente un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en éste se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos. Cuando se hubiera vencido el plazo de 180 días de la medida de abrigo, sin que se hubiesen podido revertir las causas que la motivaron, el Servicio de Promoción y Protección de Derechos interviniente deberá presentar al Juez -en el plazo de 24 horas, un informe con los antecedentes y documentación del caso y el dictamen sobre la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. El Juez fijará fecha de audiencia para ser realizada dentro de los tres (3) días de recibidos los antecedentes. Se notificará personalmente a padres o familiares de la fecha de la audiencia -con habilitación de días y horas inhábiles- y se les hará saber que deberán constituir domicilio dentro del radio del juzgado, en el que se considerarán válidas todas las notificaciones, y que en caso de incomparecencia injustificada, se podrá declarar la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Asimismo se les informará que en caso que no tener recursos para contratar un abogado de la matrícula, les asiste el derecho de hacerse defender por el Defensor Oficial. De todo ello se notificará al Ministerio Público Fiscal con habilitación de días y horas inhábiles. Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación N° 445/13 de la presente Ley. También deberá ser notificado el niño, niña o adolescente, cuando cuente con la edad y el grado de madurez suficiente para participar en el proceso, para que comparezca con asistencia letrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de esta Ley. Una vez realizada la audiencia y oídas las partes, el Juez podrá dictar la declaración de la situación de adoptabilidad. Plazo. El plazo de seis meses del proceso de declaración de adoptabilidad deberá contarse a partir del inicio de la medida de abrigo.	"ARTÍCULO 12: Vencimiento del plazo de la medida de abrigo. Declaración de situación de adoptabilidad. Cuando se hubiera vencido el plazo de ciento ochenta (180) días de la medida de abrigo, sin que se hubiesen revertido las causas que la motivaron, el Servicio de Promoción y Protección de Derechos interviniente deberá presentar al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas, un informe con los antecedentes y documentación del caso y un dictamen que contemple la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente o sobre la conveniencia de disponer otra figura que ponga fin a la medida de abrigo cuando no se encuentran reunidas la condiciones para la adoptabilidad. Una vez recibido el dictamen, el Juez procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartados "Vencimiento de los plazos de las medidas. Dictamen" y siguientes."

Resolución de la declaración de adoptabilidad	ARTÍCULO 10: Sustitúyese el artículo 13 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 13: Resolución de la declaración judicial de adoptabilidad. Al vencimiento de los plazos establecidos y cumplidos los pasos procesales de los artículos anteriores según el caso, el Juez deberá resolver si procede a declarar la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, de acuerdo a las circunstancias del caso y teniendo en cuenta el interés superior del niño. La resolución fundada se notificará a las partes, haciéndole saber que se procederá al otorgamiento de la guarda con fines de adopción. Adolescentes. El Juez deberá tener especialmente en cuenta la situación de los adolescentes, en función de lo cual evaluará, junto con el Organismo Administrativo y el equipo técnico del Juzgado, qué figura jurídica resulta adecuada para aplicar a la situación concreta de acuerdo a la edad, necesidades y deseos del adolescente. Según el caso, se elaborarán acciones o estrategias tendientes a que alcancen su autonomía y desarrollen su capacidad de autosostenerse. En todos los casos se procurará evitar la institucionalización.	"ARTÍCULO 13: Resolución de la declaración de adoptabilidad. El Juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad o sobre la conveniencia de disponer otra figura jurídica que reemplace la medida de abrigo cuando no se encuentran reunidas las condiciones para la adoptabilidad en el plazo máximo de noventa (90) días. La resolución fundada se notificará a las partes y al Ministerio Público poniendo en su conocimiento la decisión judicial tomada referente a si decreta la situación de adoptabilidad y si discierne inmediatamente la guarda con fines de adopción o si dispuso otra figura jurídica que reemplace a la medida de abrigo cuando no se encuentran reunidas las condiciones para la adoptabilidad. Adolescentes. El Juez deberá tener especialmente en cuenta la situación de los adolescentes, en función de lo cual evaluará, junto con el servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente y el equipo técnico del Juzgado, qué figura jurídica resulta adecuada para aplicar a la situación concreta de acuerdo a la edad, necesidades, deseos y la opinión del adolescente. Según el caso, se elaborarán estrategias tendientes a que alcancen su autonomía, plena inclusión social, máximo desarrollo personal y social, y desarrollen su capacidad de autovalimiento. En todos los casos se procurará evitar la institucionalización y se pondrá a su disposición, de manera expresa y oportuna, el conocimiento, la formación y la capacitación requeridos para el acceso y uso idóneo de los programas de inclusión existentes en cada ámbito. La persona a cargo del juzgado competente deberá considerar, asimismo, sugerir acciones en los casos en que aún no existan programas de contención para egresados del sistema de protección o falencias en la implementación de los existentes."
Selección de los postulantes:	ARTÍCULO 11: Sustitúyese el artículo 17 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 17: Selección de los postulantes. Declarada la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, el Juez de Familia, seleccionará, en un plazo máximo de cinco (5) días corridos, a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el Registro de Postulantes, para ello podrá consultar los legajos del Registro y disponer las medidas que estime convenientes.	"ARTÍCULO 17: Selección de los postulantes. Declarada la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, el Juez de Familia, seleccionará en un plazo máximo de cinco (5) días corridos, a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el Registro de Adoptantes; para ello podrá consultar los legajos del Registro y disponer las medidas que estime convenientes. Asimismo, deberá convocar al

Asimismo, podrá convocar al Ministerio Público Fiscal y al organismo administrativo que intervino en el procedimiento de la declaración en situación de adoptabilidad, organismo que también puede comparecer de manera espontánea. Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación N° 445/13 de la presente Ley. Para la selección, y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas: las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente. Si no existiesen postulantes para el caso particular, el Juez, luego de oír al niño, niña o adolescente, evaluará junto con el organismo administrativo y el equipo técnico del Juzgado, cuáles serán las medidas de protección y/o la figura jurídica adecuada para la situación concreta, procurando evitar la institucionalización.	Ministerio Público y al servicio local o zonal o en su defecto al órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente que intervino en el procedimiento de la declaración en situación de adoptabilidad, organismo que también puede comparecer de manera espontánea. Para la selección, y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas: las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente, y la historia del mismo, la realización de cursos brindados por el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción y/o organizaciones especializadas en la materia. Si no existiesen postulantes para el caso particular, el Juez, luego de oír al niño, niña o adolescente quien deberá comparecer conforme al artículo 6 de la presente ley, evaluará junto con el servicio local o zonal competente y el equipo técnico del Juzgado, cuáles serán las medidas y/o la figura jurídica adecuada para la situación concreta; la solución adoptada deberá tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente y procurará evitar la institucionalización. En caso de discrepancia entre las partes, se tendrá en miras el interés superior del niño, niña o adolescente."
Audiencia	ARTÍCULO 12: Sustitúyese el artículo 19 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 19°: Audiencia. En la audiencia, los postulantes ratificarán su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción y, el Juez, articulará las medidas previas para favorecer la vinculación de aquéllos y el niño, niña o adolescente. Dichas medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, podrán tratarse de visitas y encuentros graduales, audiencias interdisciplinarias e interinstitucionales, planificación de estrategias en conjunto con todos los operadores que intervengan, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras. El Juez de Familia tendrá debidamente en cuenta las opiniones del niño, niña o adolescente y, en el caso que existan descendientes de los guardadores, también deberán ser oídos por el magistrado. El equipo técnico participará de la audiencia y hará el seguimiento de las medidas adoptadas, y elaborará un informe final que elevará al Juez en el plazo que éste determine y que constará en el acta de la audiencia.	"ARTÍCULO 19: Audiencia. En la audiencia, los postulantes ratificarán su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción y, el Juez articulará las medidas previas para favorecer la vinculación de aquéllos y el niño, niña o adolescente. El plazo de vinculación será, en principio de hasta tres (3) meses. Vencido éste, de resultar necesario podrá el juez/a, por resolución fundada, ampliarlo por un periodo de igual extensión. Los procesos de vinculación deberán ser planificados, acompañados evaluados por los equipos de los Servicios de Protección de Derechos y/o los Hogares y/o los Juzgados y/o los dispositivos que en cada caso se dispongan, ello teniendo en cuenta las particularidades del niño, niña y adolescente, las de los pretensos adoptantes y otros potenciales convivientes, y el domicilio de los postulantes. Y Dichas medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, podrán tratarse de visitas y encuentros graduales,

	audiencias interdisciplinarias e interinstitucionales, planificación de estrategias en conjunto con todos los operadores que intervengan, acompañamiento y apoyo psicológico para todos los partícipes del proceso, entre otras. El Juez de Familia tendrá debidamente en cuenta las opiniones del niño, niña o adolescente y, en el caso que existan descendientes de los guardadores, también deberán ser oídos por el magistrado. El equipo técnico participará de la audiencia y hará el seguimiento de las medidas adoptadas, y elaborará un informe final que elevará al Juez en el plazo que éste determine y que constará en el acta de la audiencia."
Inicio	ARTÍCULO 13: Sustitúyese el artículo 22 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 22: Inicio. Una vez cumplido el período de guarda, el juez interviniente, a pedido de parte o de la autoridad administrativa, iniciará el proceso de adopción, el que también podrá ser iniciado de oficio. La acción tramitará ante el Juez de Familia que otorgó la guarda con fines de adopción o, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión. El proceso tramitará bajo las normas de procedimiento sumario -salvo lo dispuesto por el artículo 4º-, y serán admisibles todo tipo de medios probatorios.	"ARTÍCULO 22: Inicio. Una vez cumplido el período de guarda, el juez interviniente, de oficio o a pedido de parte o del servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente competente, iniciará el proceso de adopción. La acción tramitará ante el Juez de Familia que otorgó la guarda con fines de adopción o, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño, niña o adolescente tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión. El proceso tramitará bajo las normas de procedimiento sumario -salvo lo dispuesto por el artículo 4º- y serán admisibles todo tipo de medios probatorios."
Sujetos del proceso:	ARTÍCULO 14: Sustitúyese el artículo 23 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 23: Sujetos del proceso. Son parte los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado -de conformidad con lo establecido en el artículo 6º-, el Ministerio Público y la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad.	"ARTÍCULO 23: Sujetos del proceso: Son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado; si tiene edad y grado de madurez suficiente, podrá comparecer con asistencia letrada, sea ésta de abogado particular, abogado del niño, o en su caso del Ministerio Público. El juez debe oír personalmente al pretenso adoptado, tener en cuenta su opinión y resolver conforme lo establece el artículo 26 de la presente Ley. Asimismo, deben intervenir el Ministerio Público. En caso que el Juez lo estime procedente ordenará la participación del servicio local o zonal o en su defecto el órgano administrativo de promoción y protección integral del niño, niña o adolescente que actuó en el proceso de declaración de adoptabilidad."

Sentencia:	ARTÍCULO 15: Sustitúyese el artículo 26 de la Ley 14.528 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 26°: Sentencia. Producida la prueba y previa vista al Ministerio Público y al Fiscal, el Juez dictará sentencia sin más trámite, otorgando la adopción bajo la modalidad que corresponda, de conformidad a lo más conveniente para garantizar el interés superior del niño. En la sentencia que acuerde la adopción se hará constar la previa declaración expresa de que el o los adoptantes se han comprometido a hacer conocer la realidad de origen del adoptado y contendrá la orden de la toma de razón por parte del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la sentencia se notificará al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, de conformidad con lo regulado por la Acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, N° 3607/2012, su Reglamento y modificatorias.	"ARTÍCULO 26: Sentencia. Producida la prueba y previa vista al Ministerio Público, el Juez dictará sentencia sin más trámite, otorgando la adopción bajo la modalidad que corresponda, de conformidad a lo más conveniente para garantizar el interés superior del niño. En la sentencia que acuerde la adopción se hará constar la previa declaración expresa de que el o los adoptantes se han comprometido a hacer conocer la realidad de origen del adoptado y contendrá la orden de la toma de razón por parte del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la sentencia se notificará al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, de conformidad con lo regulado por la Acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 3607/2012, su Reglamento y modificatorias."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS	ARTÍCULO 16: Incorpórase al Libro III -DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS- de la Ley 14.528 el siguiente texto:
	"ARTÍCULO 33 Bis: La implementación de la presente Ley debe tener presentes todas las Acordadas y Resoluciones que la Suprema Corte de Justicia emita y se encuentren vigentes, tales como la Resolución 2922- 2022, y/o las que en el futuro se dicten a sus efectos."

Los trabajadores del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezcan, gozarán de las licencias especiales con goce de haberes:⁶

Art. 17.- Establece licencias especiales con goce de haberes en tres supuestos: Por adopción o guarda con fines de adopción, equiparando este derecho al que se otorga en casos de maternidad/paternidad biológica. Para realizar trámites judiciales y/o administrativos vinculados a la obtención de la guarda o la adopción, siempre que estén debidamente acreditados. Para complementar la etapa de vinculación con el niño, niña o adolescente, garantizando tiempo para fortalecer el vínculo afectivo previo a la adopción definitiva.

Art. 18.- Regula la duración de la licencia por guarda/adopción según edad del niño (120 a 180 días), con ampliaciones por discapacidad y adopciones múltiples.

Otorgando protección reforzada del vínculo familiar adoptivo, adaptando la extensión de la licencia a la complejidad del proceso según edad y situación del niño. Alineándose con el principio del interés superior del niño y con estándares de conciliación laboral-familiar.

Art. 19.- Licencia para trámites judiciales y administrativos vinculados a la adopción (hasta 10 días anuales, ampliables).

Eliminando barreras burocráticas y económicas, asegurando que el trabajador no .

⁶ <https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmeMWQTI.html>

perda salario por cumplir obligaciones legales. Reforzando el derecho a la adopción como derecho humano y la estabilidad laboral durante el proceso

Art. 20.- Licencia por vinculación previa al otorgamiento de la guarda, determinada por autoridad judicial o administrativa.

Reconociendo que la etapa de vinculación resulta esencial para la integración familiar, garantizando tiempo para fortalecer el vínculo afectivo. Evitando institucionalizaciones prolongadas y promueve la adaptación progresiva.

Art. 21.- Licencia por alimentación y cuidado del hijo/a (dos horas diarias por 24 meses), incluso para el padre en caso de imposibilidad materna. Equiparación con derechos de maternidad biológica, reconociendo diversidad de prácticas de crianza en adopción. Refuerza la igualdad de género y la protección integral del niño.

Art. 22.- Excedencia sin goce de haberes por hasta seis meses (con goce si el niño tiene discapacidad). Flexibilidad laboral ante situaciones complejas, permitiendo prolongar el cuidado sin perder antigüedad. Reforzando el principio de interés superior del niño y la protección de familias adoptivas vulnerables.

Art. 23.- Licencia por fallecimiento del niño adoptado, igual que por familiar directo. Reconociendo el vínculo afectivo y la pérdida, equiparando derechos con la filiación biológica. Garantiza trato igualitario y protección emocional del trabajador.

Art. 24.- Extiende la aplicación de estas licencias a todos los regímenes estatutarios del sector público bonaerense, evitando desigualdades entre estatutos y garantizando igualdad de derechos en todo el sector público.

Art.25.- Faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios para aplicar estas licencias en el sector privado. Proyectando la universalización del derecho, promoviendo la adopción como política pública más allá del ámbito estatal.

Art. 26 y 27.- Invita a otros poderes y municipios a adherir y adecuar sus regímenes a la ley, asegurando coherencia en la protección laboral en toda la provincia.

A modo de conclusión

La reforma analizada constituye un avance sustancial en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como en la garantía de igualdad para las familias adoptivas dentro del régimen laboral público. Desde una perspectiva de derecho de familia y derechos humanos, la incorporación de plazos perentorios, patrocinio letrado especializado y mecanismos que aseguran la participación activa del niño/a en el proceso judicial refuerzan el principio del interés superior y la autonomía progresiva, alineándose con estándares internacionales.

En el plano laboral, la ampliación del catálogo de licencias con goce de haberes y la previsión de beneficios adicionales materializan el derecho a la vida familiar y la no discriminación entre filiación biológica y adoptiva. Estas disposiciones no solo reducen barreras estructurales para la adopción, sino que también promueven la corresponsabilidad parental y la perspectiva de género, reconociendo la diversidad de modelos familiares.

En términos sistémicos, la reforma introduce mayor celeridad en los procedimientos, evitando institucionalizaciones prolongadas y fortaleciendo la articulación entre organismos administrativos y judiciales.

Análisis jurídico legislativo – Dra. Érica Pérez

Equipo Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

**DIRECCIÓN DE
EQUIDAD DE GÉNERO
Y DIVERSIDAD SEXUAL**



**CÁMARA DE
DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES**